

## מסורת הש"ם

**(א)** לעיל ד: וט"ז, ב) וְלָקַחְתָּ מִתּוֹ, ז"כ ג.) קְלָמִיָּהּ, רש"ל ועיין רש"י, ד) וְעוֹיֵי הַיָּסוֹד מוֹסִי' גִּישׁוּן נ: ד"ה לפי שאין וכו' וקל"ט,

→

### הגהות הב"ח

**(א)** תוס' ד"ה מדע וכו' דלא תמיז צה הכי הכי נמי: **(ב)** בא"ד וט"ז ומאי ראיה היא דלמא הדיא מיירי:

→

### גליון הש"ם

**גכ'** יפה ויפה. עיין צ"כ דף נ"ג ע"א חוס' ד"ה אחר: **שם** והונא חב"ו. קדושין מז ע"א:

→

### מוסף רש"י

בעל חוב גובה את השבח. צעל חוב שגילה לתצרו מעות ומכר לזה הנכסים והשביחוס לקוחות, טורף צעל חוב הגוף והשבח (בבברות נב.) וכל הקרקע טורף הלוקח כמו שהיא משותפת על ידי הלוקח (רע"ל יד.) ואינו מחזיר ללוקח כלום (ב"ק צה.).

→

### רבינו חננאל

רבה בר רב הונא אמר כגון שגזל שדה ונטוליה מסיקין מחמתו בא גנזול לגבות דמי השדה גובה אפי' ממשעבדי בא לגבות דמי פירות אינו גובה אלא מבני חור. ומקשי' בין לרבא דאמר דמי הדיק חפירות ברות שיחין ומערתו ובין לרבה בר רב הונא דאמר דמי השדה שוללו מסיקין אמאי טורף ממשעבדי מלוה על פה היא ומלוה על פה אינו גובה (אלא) ממשעבדי. ופרקי' הכא במאי נסקינן כגון שותב הגנזול לגזול בב"ד והייבוחו ב"ד לטלם ואחר שנתחייב לז' ומכר נכסיו בזה הדין לטורף הגנזול כל הנכסין שמכר הגנזול מאחר שנתחייב בב"ד (א) מיהא שמעינן חיוב ב"ד לאדם לטלם כמלוה בשטר דמי וגבי אפי' ממשעבדי. הא דאמר שמואל אימליך ובתור הכי כתוב שופרא שבחא ופירו' כלומר לא כתובת אלו עד שתומלך במקנה ויאמר לו כתוב שהללו מעין תורפי השטר [הן] חשובין ולא מטופסא דשטרא שאין בהן ממש. ומקשי' ואי בבעל חוב שמואל מי אמר דאית ליה פירו' והא איהו דאמר בעל חוב גובה את השבח שבח אין פירו' לא. ופרקי' רב יוסף בביש ללזה קרקע. איכא דאמרי בשקנו מידו. ומקשי' עלה אבבי וכו' מותר ללות סאה בסאה למי שיש לו קרקע או

**שנטוליה מסיקין**. אנסים עכו"ם נטלוה מן הגזלן ומחמתו ומנן

צבצבא קמא (דף קמז:) הגזלן שדה מחזירו ונטוליה מסיקין אס מחמת הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר והכי היא יוצאה מתחת ידו דקמני צנטילת מסיקין הוא: **בדינא משמע**. הלכך צהוצאה

נגזל קאמר וגובה את הקרן דקאמר

כשחפר צו צורות: **צעינא משמע**. כמו שהיתה ולא שחפר צה צורות: **ומכר אס השדה**. והכי היא יוצאה מתחת ידו של לוקח בדינא וצעינא: **צין לרבה צין לרצא**. דמוקמי גביית קרן מן הגזלן צנגזל הא מלוה על פה הוא ולא טרפא ממשעבדי:

**כשעמד צדן**. קודם שמכר נכסיו וכיון דחייצבוו צ"ד אית ליה קלא והוה ליה כמלוה צשטר: **מאי פסקא**. צתמיה. פסקא תנא למלתיה דהעומד צדין אינו עומד על הפירות: **רב חיינא צר שילת**. סופר היה: **אמליך**. כשאתה כותב שטר הימלך צמוכר אס יקבל עליו להצנות ללוקח משפר נכסיו קרנא ושצנחא ופרי אס יטרפוה ממנו: **כגון שיש לו קרקע**. לגזלן זה שמגצבוו ללוקח קרקע ולא מעות דהשתא לא מחזי כרצית: אסור ללות סאה צסאה שמה יוקרו חטין: צהלווא שייך רצית טפי ממכר: **שקנו מידו**. על השצח דהוה ליה מחזיב משעת המכר קודם שיש שכר התצנת מעות: **חדע**. דגוצה ולא מצי לוקח למימר אנה אשצחי: **שדך כותב לו מוכר ללות**. צאחריות שטר המכר: **ואשפי**. אשקט. ודומה לו על הר נשפה דמתרגס על טורא שליזא (ישעיה יג:) **ואדרי**. אטרה מכל ערעור: **אינון ועמליהון ושצחיהון**. וכיון דעל מוכר הדר גבי צצנחא צעל חוב מלוקח וחוזר הלוקח על המוכר: **מתנה דלא כתיב ציה הכי**. שאין אדם מקבל עליו אחריות מה שהוא נותן: **ה"נ**. דאס נותן נכסיו צצמתנה לא גבי צעל חוב צצנחא הואיל ולא הדר על הנותן: **וכי יפה כח מתנה כו'**. צתמיה: **יפה ויפה**. צצבר זה דמיון דלא הדר גבי ליה לא מפסיד ליה צצמדי דלא אפסדיה לצעל חוב צצנלמא גופה של קרקע א"ל אמאי א) וצתמיה מאין אגצה חובי אצל צצנחא א"ל מאי אפסדתי: **מסייע ליה נאר שמואל**. דצעל חוב גוצה את השצח: **כשהוא גוצה**. כשלוקח חוזר וגוצה מן המוכר: **צמילי אחריו**. צצבר אחר: **צלוקח מוגזן**. דנגזל ודאי טריף צצנחא דלאמר ליה ארעאי אשצח אצל צעל חוב כל כמה דלא טרפה לה לאו דידיה הוא וצכשותא דלוקח אשצח: **על היצאה**. שהוציא הלוקח צצצצחה: **נוטל**. הלוקח: **את השצח מצעל הקרקע**. מה שעודף על היצאה דלאמר ליה פרעמי את חובך: אין לו ללוקח אלא מן היצאה שהוציא צה פורע לו שיעור צצח והשאר מפסיד: **אי צלוקח מוגזן**. האי צע"ח היינו נגזל: **קשיא רישא**. דקמני נוטל את השצח מצעל הקרקע: **קשיא רישא וסיפא**. דקמני צע"ח נותן את היצאה ולשמואל צעל חוב גוצה השצח ואינו נותן כלום:

המגיע

# שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

# טו.

**בשעמד** בדין ע"ה הקרן ו**לא** ע"ה הפירות. תימה אס כן מאי מפני תיקון העולם הלא צדין לא גבי דמלוה על פה לא גבי ממשעבדי יש לומר דאי לאו מפני תיקון העולם הוה אמינא הואיל ועמד צדין על הקרן יש קול גם לפירות:

**כגזן** שקנו מידו. וא"ת א"כ אמאי קאמר אמליך הלא סתם קנין לכתיבה עומד וי"ל ה"מ כגזן שהקנה לו דצר שהוה צעין דכיון דיפה כמו לעשות קנין רוצה שיכתבו לו:

**בע"ה** חוב גובה את השבח. נראה דגבי אפי' מן השצח שהצציחו יתומים אע"פ שאין להם על מי לחזור והוה ליה כמתנה דלאמרינן לקמן דלא גבי צצנחא מ"מ גוצה מסן משום דכרעיה דלצוהון ינערו כדמוכ צפרק יש צצכור (בבברות דף נב.) דתנן אין הצכור נוטל פי שנים צראוי כצמוחזק ולא צצצצח ולא האשה כצצוצתה ולא הצנות צצצוצותיהן ופרקי' צצמרא והאמר שמואל צעל חוב גוצה את השצח ומשי מקולי כצוצה שנו כאן ומזון צנות נמי תנאי כצוצה כצצוצה דמי והתם משצח יתומים מיירי דאי משצח לקוחות אס כן מאי אריא דלא טרפי צנות משצח והלא מגוף הקרקע נמי לא טרפי דאין מוציאין למזון האשה והצנות מנכסים משועבדים אלא ודאי צצצח יתומים מיירי דוקא כצוצת אשה ומצוצות דקילי לא גצו משצח אצל שון צע"ח גבי ורש"י פירש התם מוזן הצנות כגון נשא אשה ופסק לזון צצה ה' שנים ולפירושו אין רציה דמצי מיירי צצצח לקוחות אך לא נהיאר דלא שייך צצו תנאי כצוצה והא דלאמר צהמקצל (לקמן דף קי.) יתומים אומרים אנו השצחנו ואין השצח שגך משמע דלא גבי משצח יתומים התם מיירי כשעשה אפומיקי ואומרים אנו השצחנו ותן לנו היצאה כדן יורד לתוך שדה חצירו שלא צצצשות וכן מוקי התם צצמסקנא כשעשאה אפומיקי: **תדע** שכך כתב בו'. אין לפרש דהכי מוכח דצע"ח גוצה את השצח דצצצציל דצע"ח גוצה את השצח דא"כ מאי פריך צצמתנה דלא כתיב צה (א) הכי נמי דלא טריף צצח והלא אין תלוי גביית הצע"ח צצצצצת המוכר אלא יש לומר מדמשלם מוכר ללוקח את השצח אין לחוש אס יגצבו צעל חוב ממנו דאין הלוקח מפסיד כל כך וא"ת ומאי רציה (ב) היא דלמא מיירי צלוקח מוגזן דנגזל ודאי אית ליה צצנחא וי"ל דאי צלוקח מן הגזלן איירי הוה ליה למכתב נמי (ד) ופיריהון אלא מיירי צצעל חוב דלית ליה פירי אי נמי מדקאמר ועמליהון היינו הוצאה על שצחיהון היינו השצח היתר על היצאה ואי צנגזל צלוקח מוגזן גופיה יציז ליה יצאה כדן יורד לתוך שדה חצירו שלא צצצשות:

הא

המוגיע

## עין משפט ונר מצוה

קבא א מיי' פיט מהל' גולה ואצדה הל' ב ג סמג עשין עג טו"ש"ע ח"מ סי' שעב סעיף א': קבו ב מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הל' ד סמג עשין דז טו"ש"ע ח"מ סי' לט סעיף א וסי' ק"א סעיף א:

קבו ג מיי' פיט מהל' גולה ואצדה הל' ד סמג עשין עג טו"ש"ע ח"מ סי' שעב סעיף א וסעיף ב: קבא ד מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הל' ג סמג עשין דז טו"ש"ע ח"מ סי' קטו סעיף ג: קבב ה מיי' טס הל' א טו"ש"ע טס סעיף א: קל ו ד מיי' פיט מהל' גולה הל' ו סמג עשין כז טו"ש"ע ח"מ סי' שעב סעיף א וע"ש וצרי"ף:

→

**רבינו חננאל** (המשך)

למי שקנו מידו. ופרקי' רב יוסף האי כהלואה אסור אבל בוביני שרי. ואציג דאמר רב כחמן קרקע אין לו כלומר כיון שנטרפה שדה זו מידיו נמצא כאילו לא היתה מכירתו מכירה וכו' זה השבח או הפירות שבר מעותיו הוא נוטלה הא אמר רב יוסף כי האי גונא בוביני שרי. ומסקנא דשמעתא הנותן שדירו מתנה ובא בעל חוב לטורפה אינו גובה השבח דלא גבי בעל חוב השבח אלא מן הקונה שדה משועבדת לבעל חוב ודייק רבא מדפריש בשטר וביני אנא אשפי ואמרק ואדכי זביני אלין אינון ועמליהון ושצחיהון ואוקים קרמך וצבי זבינא דנן וקביל עילויה משום הכי גבי בעל חוב שבחא דהא קביל עליה המוכר ונותרה הקונה בזה אבל ובזה אמר יפה כח המתנה כח המוכר. תניא המוכר שדירו לחבירו ובא בעל חוב וטרפה אם השבח יותר על ההוצאה כו' פי' כגון שקנא בק' והוציא י' כספים ושוה עתה ק"כ נוטל בע"ח השדה כולה והושבח כמות שהווא ונותן לקונה י' כספים שהוציא על השדה וחוזר הקונה ונוטל מן המוכר ק"י כספים ואם ההוצאה יתירה על השבח כגון שהוציא עליה כ' ושוה עכשיו ק"י אין לו מכע"ח אלא י' כספים מן ההוצאה שיעורו השבח שהשביח בקרקע ונוטל מן המוכר ומפסיד י' הלוקח. וזו שנוטל הקונה חלק בקרקע הוא נוטל.

<sup>[א]</sup> פי' כד"ף לקמן דף ח גבי

<sup>[ב]</sup> ממלא דרי' צאמרו לו כ"ד אא מן לו כו' ע"ש סיטי.

<sup>[ג]</sup> אולי צ"ל שאין כמות צה זה

<sup>[4]</sup> מלל